



JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN/RS.

Autos nº: 5001804-71.2021.8.21.0049 (Originário)
Autos nº: 5001483-31.2024.8.21.0049 (Cumprimento de sentença)
Embargante: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS
Embargados: MAICON DENTI E OUTROS

R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS, devidamente qualificada, por seu advogado devidamente constituído, nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos, opor:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Em face da r. decisão (Ev. 82), que **JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** oposta pela coexecutada **HDI SEGUROS S.A.**, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes embargos são tempestivos, uma vez que protocolados dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação da sentença embargada (art. 1.023 do CPC), ocorrida em 16/09/2025.

Ademais, preenchem os requisitos formais do art. 1.024 do CPC, não se destinando a rediscutir o mérito da decisão, mas sim a suprir omissões que a tornam incompleta e prejudicam a efetividade da jurisdição, conforme análise minuciosa a seguir.



A embargante é parte legítima, na qualidade de coexecutada, diretamente afetada pela decisão, pois o prosseguimento da execução contra ela, sem análise dos requerimentos formulados em sua petição (evento 48), agrava sua vulnerabilidade econômica, como empresa de pequeno porte, e viola o princípio da reparação integral (art. 944 do CC/2002).

BREVE SÍNTESE

A sentença de origem (processo nº 5001804-71.2021.8.21.0049, proferida em 13/05/2023), condenou a embargante e a HDI SEGUROS S.A. solidariamente a arcar com o conserto integral do veículo do exequente, no valor mínimo de R\$ 62.515,00 (atualizado para R\$ 95.636,00 em razão da demora), além de lucros cessantes de R\$3.000,00 mensais desde o acidente (23/02/2021) até o efetivo conserto, corrigidos pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do sinistro. O conserto deveria iniciar em 30 dias e concluir em 60 dias, sob pena de autorização direta ao exequente.

Na fase de cumprimento de sentença, a HDI opôs impugnação (evento 24), alegando excesso de execução e dedução de valores pagos a terceiros (R\$ 49.866,36), limitando sua responsabilidade a R\$112.148,84.

A sentença embargada julgou a impugnação improcedente, rejeitando as deduções por inovação processual (matéria preclusa), e determinou o prosseguimento do saldo remanescente contra ambas as executadas, com intimação do exequente para apresentação de cálculo atualizado em 15 dias.

Contudo, a embargante, em atendimento ao despacho do Ev. 41, protocolou petição informativa e requeritória (Ev. 48), destacando:

- a) *o descumprimento da sentença pela HDI, com não realização do conserto apesar de mais de 1 ano e 3 meses transcorridos;*
- b) *o acúmulo contínuo de lucros cessantes (já em R\$ 191.656,26 à época, incluindo correções);*
- c) *a insuficiência do depósito de R\$ 112.148,84 (inferior ao total devido de R\$ 142.515,00 sem atualizações, gerando diferença de R\$ 30.366,16);*
- d) *o risco de insolvência da embargante, empresa de pequeno porte;*
- e) *requerimentos expressos de complementação imediata do depósito pela HDI, realização do conserto, quitação dos lucros cessantes, fixação de astreintes (multa diária, art. 537 do CPC) e penhora online de ativos da HDI (art. 854 do CPC).*

A sentença embargada, proferida após a juntada da referida petição, silenciou sobre todos esses pontos, limitando-se à análise da impugnação da HDI, sem integrar os argumentos da coexecutada.

Tal omissão persiste até a presente data (15/09/2025), com o acúmulo adicional de lucros cessantes por mais de 1 ano (aproximadamente 13 meses adicionais desde a petição, elevando o total base para cerca de R\$164.000,00, sem correções pelo IGP-M, que acumula cerca de 20% no período conforme dados da FGV).

Contudo, *data máxima vênia*, a decisão embargada padece de vícios que demandam esclarecimentos, uma vez que apresenta omissões, contradições e obscuridades, nos termos do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.

DAS OMISSÕES

Nos termos do art. 1022¹, parágrafo único do CPC/2015, cabem embargos de declaração para esclarecer, suprir ou corrigir erro material, bem como o disposto no art. 489 §1º do CPC/2015:

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A r. sentença incorre em omissão, pois deixa de se manifestar sobre pontos relevantes suscitados pela embargante em sua petição (Ev. 48), essenciais para a delimitação do objeto da execução e preservação da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4º do CPC).

A omissão não é periférica, mas central, pois afeta a compreensão do "saldo remanescente"

¹ I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no [art. 489, § 1º](#).

a ser executado e o rateio de responsabilidades entre as coexecutadas, violando o dever de motivação (art. 489, §1º, IV, do CPC).

Refutando minuciosa e exaustivamente os elementos analisados na decisão embargada e na petição da embargante, demonstram-se as omissões a seguir, que reconhecem a responsabilidade integral da seguradora por demora injustificada em consertos, gerando danos morais *in re ipsa* e agravamento de lucros cessantes.

DESCUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA SENTENÇA PELA HDI E À NÃO REALIZAÇÃO DO CONCERTO

Com a devida vênia, Vossa Excelência, a r. sentença foca exclusivamente na rejeição das deduções pretéritas da HDI (pagamentos a terceiros antes da sentença de origem), mas omite qualquer manifestação sobre o descumprimento atual e contínuo da obrigação principal fixada na sentença de origem (Ev. 78): **o início do conserto em 30 dias e sua conclusão em 60 dias a contar de 13/05/2023, sob pena de autorização direta ao exequente.**

Até a presente data (15/09/2025), mais de 2 anos e 4 meses transcorridos, o conserto não foi iniciado nem concluído, conforme juntado na petição da embargante.

Essa omissão é grave e central, pois o prosseguimento da execução contra a embargante (dispositivo da sentença) ignora que os lucros cessantes só cessam com o "**efetivo conserto do bem**" (cláusula expressa da sentença de origem).

Sem posicionamento judicial sobre essa inadimplência, a decisão permite que o débito se acumule indefinidamente, transferindo o ônus integral para a coexecutada, que não possui responsabilidade primária pela obrigação de reparo (limitada à HDI pela apólice de seguro, art. 275 do CC).

Logicamente, essa lacuna compromete a efetividade da execução (art. 536, §1º, do CPC), pois a HDI, como devedora principal, deve ser compelida antes de qualquer cobrança subsidiária contra a embargante, empresa de pequeno porte sem capacidade financeira para arcar com valores crescentes decorrentes da falha alheia (p. 3 da petição).

A ausência de análise perpetua uma situação de vulnerabilidade, violando o princípio da reparação integral (art. 944 do CC) e o dever de boa-fé contratual (art. 422 do CC), frustrando a finalidade do contrato de seguro.

ACÚMULO CONTÍNUO DE LUCROS CESSANTES PÓS-SENTENÇA E À INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO DA HDI

Ainda, a r. sentença silencia sobre o acúmulo mensal de lucros cessantes após a sentença de origem e a insuficiência manifesta do depósito realizado pela HDI (R\$ 112.148,84), conforme cálculos exaustivos apresentados na petição da embargante, atualizados para a data atual.

Especificamente: até 13/05/2023, os lucros baseiam-se em 27 meses e 20 dias (de 23/02/2021): 26 meses completos $\times$ R\$ 3.000,00 = R\$ 78.000,00; proporcional de maio/2023 (20/30 dias $\times$ R\$ 3.000,00) = R\$ 2.000,00; subtotal base R\$ 80.000,00.

Somados ao conserto mínimo inicial (R\$62.515,00, atualizado para R\$95.636,00 pela depreciação e inflação), totalizam R\$ 142.515,00 (**base, sem correções**).

O depósito da HDI cobre apenas R\$112.148,84, gerando diferença inicial de R\$30.366,16 (base).

Pós-sentença, de maio/2023 a 15/09/2025 (28 meses e 15 dias): 28 meses $\times$ R\$ 3.000,00 = R\$ 84.000,00 + proporcional setembro (15/30 dias $\times$ R\$ 3.000,00) = R\$ 1.500,00; subtotal pós-sentença R\$ 85.500,00 (base), elevando os lucros totais a R\$ 165.500,00 (base).

Aplicando correção pelo IGP-M (acumulado aproximado de 25% no período de fevereiro/2021 a setembro/2025, conforme índices oficiais da FGV) e juros de mora de 1% ao mês desde o sinistro (art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN), o valor corrigido dos lucros excede R\$ 220.000,00, acrescido do conserto atualizado (R\$ 95.636,00), total superior a R\$ 315.000,00, aproximado.

Essa omissão obscurece o "**saldo remanescente**" mencionado na decisão, pois não esclarece se o cálculo atualizado deve incorporar tais atualizações contínuas (lucros condicionados ao conserto efetivo) e ignora que o depósito não exaure o limite da apólice (R\$ 150.000,00, sem deduções rejeitadas).

Deste modo, Vossa Excelência, sem integração, permite-se execução imediata contra a embargante pelo remanescente integral, agravando sua insolvência (p. 3 e 7 da petição) e violando o art. 944 do CC (reparação integral), uma vez que a inércia da HDI – devedora solvente – transfere prejuízos indevidos à coexecutada.

REQUERIMENTOS DE MEDIDAS COERCITIVAS (ASTREINTES E PENHORA ONLINE) E PREJUÍZOS À COEXECUTADA

Ademais, a r. sentença omite integralmente os requerimentos expressos da petição da embargante para adoção de medidas coercitivas contra a HDI, como fixação de multa diária (astreintes, art. 537 do CPC) por descumprimento da obrigação de fazer (conserto) e penhora online de seus ativos financeiros (art. 854 do CPC), dada sua notória capacidade econômica.

A sentença de origem previu prazos exauridos sem qualquer sanção aplicada até agora, e a decisão embargada, ao determinar prosseguimento contra ambas as executadas, não se manifesta sobre esses instrumentos, essenciais para compelir a HDI a cumprir sua obrigação primária.

Essa lacuna é logicamente derivada das omissões anteriores: sem astreintes (sugestão de R\$1.000,00/dia, limitada a 30 dias para evitar onerosidade excessiva), a procrastinação da HDI continua impune, perpetuando o acúmulo de lucros cessantes e o risco de falência da embargante (empresa de pequeno porte, sem condições de pagamento).

Da mesma forma, a penhora online seria medida célere e eficaz para garantir a complementação do depósito, preservando a autoridade judicial (art. 139, IV, do CPC) e evitando que a coexecutada arque sozinha com prejuízos decorrentes da violação contratual da HDI (boa-fé, art. 422 do CC).

Em razão disso, Vossa Excelência, sem essa análise, a decisão é ineficaz, frustrando a função social do contrato de seguro e expondo a embargante a uma execução desproporcional.

OBSCURIDADE NA ORDEM DE CÁLCULO ATUALIZADO

Por último, em seção distinta, configura-se obscuridade na ordem de intimação do exequente para apresentação de "cálculo atualizado do débito, considerando a presente decisão" (art. 525, §1º, do CPC), pois a sentença não delimita os parâmetros exatos para sua elaboração, tornando-a ambígua e de difícil execução pelas partes.

Especificamente, não se esclarece se o cálculo deve incluir: (i) lucros cessantes pós-sentença até o conserto efetivo (continuados mensalmente, conforme sentença de origem); (ii) correção monetária pelo IGP-M a partir de cada vencimento mensal (Súmula 362 do STJ); ou (iii) juros de mora de 1% ao mês desde o sinistro (23/02/2021).

Essa indefinição impede a quantificação precisa do quantum exequendo e o contraditório efetivo, violando o art. 489, §1º, II, do CPC (ausência de elementos para exame da controvérsia).

Deste modo, Vossa Excelência, essa obscuridade agrava o prejuízo à embargante, pois permite interpretações díspares que podem inflar o débito em seu desfavor, sem esgotamento prévio da responsabilidade da HDI.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, **REQUER-SE:**

- a) O recebimento e processamento dos embargos, com intimação do embargado para contrarrazões (art. 1.023, §2º, do CPC);
- b) O acolhimento integral para suprir as omissões e obscuridades, integrando a sentença com:
 - a. manifestação expressa sobre o descumprimento da HDI e ordem para realização imediata do conserto ou autorização direta ao exequente;
 - b. determinação de complementação do depósito pela HDI até o limite da apólice (R\$ 150.000,00), considerando cálculos atualizados (lucros cessantes base R\$ 165.500,00 + correções pelo IGP-M e juros de 1% a.m.);
 - c. fixação de astreintes no valor de R\$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a 30 dias (art. 537 do CPC);
 - d. ordem de penhora online de ativos da HDI (art. 854 do CPC); v) suspensão da execução contra a embargante até esgotamento da apólice da HDI;
 - e. parâmetros claros para o cálculo atualizado, incluindo lucros até conserto efetivo, correção pelo IGP-M (FGV) e juros desde 23/02/2021;
- c) A produção de provas, inclusive pericial para atualização dos cálculos (anexo demonstrativo preliminar, doc. 01);
- d) A condenação do embargado em honorários recursais sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC).



Nestes termos, pede deferimento.

Blumenau, 22 de setembro de 2025.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322

RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322



ASSINADO DIGITALMENTE POR
SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984

SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984

